

Nr. 256 Ressortbesprechung im Reichserziehungsministerium vom 1. Dezember 1938

R 4901/11884, Bl. 114–117 Niederschrift des RErzM, Umdruck¹

Anwesend: MD Holfelder (Vorsitz), MDgt. Frank, MR Schaefer, Brenner, Galandi, ORR Freysoldt, Gentz, RR Klamroth (RErzM); ORR v. Normann (BVJP / PrStM); RAss. Fischer (StdF); LS v. Wallfeld (AA); SS-Obersturmführer Hagen (SD); RR Lischka² (RFSSChDP); RR Kehrl (RIM); MR Richter, RR v. Streit (RFM).

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichserziehungsministerium

[NEUREGELUNG DES SCHULUNTERRICHTS FÜR JUDEN]

Nach einleitenden Ausführungen des Vorsitzenden über die durch die jüngsten Ereignisse geschaffene Lage³ erstattete der Sachbearbeiter des Reichserziehungsministeriums, Regierungsrat Dr. Klamroth, Bericht über die bisherige Entwicklung und den gegenwärtigen Stand der Behandlung der Juden in dem deutschen Schulwesen. Das Gesetz vom 25. April 1933⁴, das sich bisher als einziges unter der Herrschaft des Nationalsozialismus ergangenes Gesetz mit der Frage der Beschulung der Juden befaßt, sei praktisch durch die Entwicklung überholt. Über die dort vorgesehenen Zulassungsbeschränkungen der Juden für die Wahlschulen hinaus seien inzwischen im Verwaltungswege die erforderlichen Anordnungen getroffen worden, um die Rassentrennung auf dem Gebiete des Schulwesens soweit irgend möglich durchzuführen⁵. In Verfolg dieser Maßnahmen seien die Juden bereits vor dem Erlaß vom 15. November 1938⁶, der die Juden allgemein vom Besuch deutscher Schulen ausschließt und sie auf jüdische Schulen verweist, aus dem deutschen Schulwesen weitgehend ausgeschlossen worden. Zur Zeit könne die Zahl der jüdischen Schüler und Schülerinnen im Reichsgebiet mit etwa 35 000 beziffert werden. Es bestünden 167 Schulen für Juden, davon 148 Volksschulen. Von den Volksschulen seien 76 Schulen öffentliche, 72 privat. Die privaten würden größtenteils von den Synagogengemeinden oder privaten jüdischen Schulvereinen, im Einzelfall auch von jüdischen Unternehmern unterhalten. Von den öffentlichen Schulen sei bei 30 Schulen die Synagogengemeinde Unterhaltsträger, 47 Schulen würden von Staat und Gemeinden unter-

¹ Dem StdF, RIM, RFM, PrFM, PrFM und Gestapa am 6. 12. 1938 zugeleitet; R 4901/11884, Bl. 113. Vgl. HILDESHEIMER, Jüd. Selbstverwaltung, S. 81 f.

² In der Teilnehmerliste fälschlich: Leschka.

³ Folgen des reichsweiten Pogroms vom 9./10. 11. 1938; vgl. Dok. Nr. 237 Anm. 5.

⁴ Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen nebst 1. DVO, beide vom 25. 4. 1933 (RGBl. I S. 225, 226). Bei Neuaufnahmen für alle Schulen (außer Pflichtschulen) und Hochschulen wurde hierdurch der Anteil der „Nichtarier“ gemäß ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung begrenzt, und zwar für Neueinschreibungen auf 1,5%, zur Herabsetzung der Schülerzahl bei Überfüllung auf 5%. ARH I/1, Nr. 107 P. 5; WALK, Sonderrecht, Nr. I/77 f.

⁵ Der am 15. 1. 1936 fertiggestellte und den beteiligten Ressorts übersandte Entw. des RErzM für ein „Gesetz über das jüd. Schulwesen“ war auf Weisung Hitlers verlagert worden, und auch der 1937 unternommene Versuch, die Frage im Kontext eines vom RKiM als Geheimvorlage eingebrachten Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der jüdischen Kultusvereinigungen zu lösen, das wiederum auf Weisung Hitlers im Nov. 1937 zunächst zurückgestellt und schließlich am 28. 3. 1938 erlassen wurde (RGBl. I S. 338), hatte nicht zum Ziel geführt. R 4901/11884, passim; R 3001/24007, Bl. 11–21. Gesetzesabdruck mit Kommentar: KULKA, Dt. Judentum I, S. 383–388; HILDESHEIMERS. 52–59. Zum jüd. Schulwesen seit 1933 s. EVANS, Drittes Reich II/2, S. 680–682; KEIM, Erziehung II, S. 223–251; LANGEWIESCHE/TENORTH, Handbuch Bildungsgeschichte V, S. 199 f.

⁶ Betr. Schulunterricht an Juden (DWEV S. 520); WALK Nr. III/17. Abdruck: FRICKE-FINKELNBURG, NS und Schule, S. 271; vgl. FRIEDLÄNDER I S. 307.

halten. Soweit die von den Synagogengemeinden unterhaltenen Schulen der Preußischen Landesschulkasse angeschlossen seien, müsse man auch bei ihnen davon ausgehen, daß Dienstherr der dort beschäftigten Lehrer der Staat sei. Seit 1934 seien auch bei den öffentlichen jüdischen Schulen Lehrkräfte nicht mehr in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen worden. Sie seien zunächst als Beamte auf Widerruf beschäftigt, auf Grund eines Erlasses vom 30. Dezember 1937⁷ jedoch aus dem Beamtenverhältnis entlassen und mit kurzfristiger Kündigungsmöglichkeit im Angestelltenverhältnis beschäftigt. Es gebe jedoch noch eine Anzahl jüdischer Lehrer, die bereits vor 1933 in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen wurden und die noch heute Beamte seien, da § 4 Abs. 4 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935⁸ das Dienstverhältnis der Lehrer an öffentlichen jüdischen Schulen bis zur Neuordnung des jüdischen Schulwesens unberührt gelassen habe.

Bei den privaten jüdischen Schulen seien in letzter Zeit große Finanzschwierigkeiten aufgetreten, da die örtlichen Träger die Schulen aus eigener Kraft nicht mehr erhalten können. Hinzu kämen die besonderen Schwierigkeiten auf Grund der jüngsten Ereignisse. Vielfach seien in der Nacht vom 10. zum 11. November 1938 auch jüdische Schulen verbrannt oder beschädigt und die jüdischen Lehrer seien in Schutzhaft genommen, so daß der Unterrichtsbetrieb nicht aufrechterhalten werden konnte. Außerdem sei den Schulen eröffnet worden, daß ihre Gebäude für Parteizwecke oder Zwecke der NSV beschlagnahmt würden.

Angesichts dieser Lage müsse zunächst die grundsätzliche Frage geprüft werden, ob an der Schulpflicht für jüdische Schüler festgehalten und auf welche Weise in diesem Falle die Schulpflicht durchzuführen sei. Nach Ansicht des Referenten seien Schulpflicht und Beschulungspflicht voneinander zu trennen. Es erscheine deshalb möglich, die Schulpflicht an sich aufrechtzuerhalten, sie aber nur dort durchzuführen, wo jüdische Schuleinrichtungen vorhanden sind. Aus dem Prinzip der Schulpflicht brauche jedenfalls nicht eine Verpflichtung für den Staat oder die Gemeinden abgeleitet zu werden, von sich aus für die erforderlichen Schuleinrichtungen zu sorgen.

Regierungsassessor Fischer vom Stellvertreter des Führers erklärte, daß nach Ansicht des Stellvertreters des Führers die Schulpflicht für Juden aufrechterhalten bleiben müsse, und schlug vor, die Schulpflicht durch eine Beschulungspflicht der Juden zu ergänzen, d. h. die Juden selbst zu verpflichten, für eine ausreichende Beschulung Sorge zu tragen.

Ministerialdirektor Dr. Holfelder zog hieraus die Folgerung, daß Staat und Gemeinden sich dann von der unterrichtlichen Versorgung der Juden völlig lösen müßten. Die bestehenden öffentlichen Schulen, an deren Unterhaltung Staat und Gemeinden beteiligt seien, müßten aufgelöst werden.

Im Anschluß hieran wurden die zur Auflösung der bestehenden öffentlichen Schulen notwendigen Maßnahmen sowie die hieraus zu erwartenden finanziellen Folgen erörtert. Es bestand Übereinstimmung darüber, daß die entstehenden Pensionslasten von dem Dienstherrn der aufgelösten Schulen zu tragen seien. Soweit die Schulen der Landesschulkasse angeschlossen seien, würde also die Landesschulkasse die Pension zu übernehmen haben, soweit der Staat Träger der persönlichen Lasten sei, der Staat, und soweit die Synagogengemeinden alleiniger Dienstherr seien, diese selbst oder ihre Rechtsnachfolger. Die Pensionsansprüche richteten sich nach den allgemeinen hierüber erlassenen Vorschriften.

Es wurde sodann die Frage erörtert, auf welche Weise die an die Stelle der bisherigen öffentlichen jüdischen Schulen tretenden Schuleinrichtungen für Juden finanziert werden könnten. Bisher wurde so verfahren, daß die örtlichen Unterhaltsträger im Falle ihres Unvermögens Zuschüsse von der Reichsvertretung der Juden in Deutschland erhielten und, soweit auch diese Zuschüsse nicht ausreichten, aus Staatsmitteln bezuschußt werden [sic]. Vom Erziehungsministerium sei erwogen worden, ob es möglich sei, anstelle der bisherigen Staatszuschüsse in stärkerem Umfange jüdisches Vermögen selbst zur Unterhaltung der jüdischen Schuleinrichtungen heranzuziehen, etwa durch die

⁷ WALK Nr. II/394.

⁸ RGBl. I S. 1333; vgl. WALK Nr. II/46.

Zusammenfassung der jüdischen Stiftungen zu einem zentralen Unterstützungsfonds, oder durch Abzweigung eines bestimmten Betrages von der den Juden auferlegten Geldbuße⁹ oder durch Erhebung von Sondersteuern.

SS-Obersturmführer Hagen vom Sicherheitsdienst teilte mit, daß in Erwägung gezogen worden sei, anstelle der bisherigen Reichsvertretung der Juden in Deutschland, die nur eine lose Dachorganisation sei, eine Reichsvereinigung der Juden zu errichten, in der sämtliche jüdische[n] Kultusvereine, Landesverbände usw. einschließlich der nicht religiösen Vereine und Verbände zu einer einheitlichen Organisation zusammengefaßt würden, so daß die örtlichen Zusammenschlüsse der Judenschaft nur noch als Ortsstellen dieser Vereinigung auftreten würden¹⁰. Es sei zu prüfen, ob dieser Vereinigung auch die Aufgaben übertragen werden können, für die Errichtung und Unterhaltung jüdischer Schulen zu sorgen. Nach dem Willen des Ministerpräsidenten Generalfeldmarschall Göring sei zunächst daran gedacht, dieser Vereinigung die Förderung der Auswanderung und die sozialen Hilfsmaßnahmen zu übertragen. Für beide Zwecke müßten sehr erhebliche Mittel aufgewandt werden, es erscheine jedoch nicht ausgeschlossen, auch noch die Finanzierung einiger Schulinrichtungen der Vereinigung aufzuerlegen, sofern hierfür ein Bedürfnis anzuerkennen sei.

Ministerialdirektor Dr. Holfelder brachte zum Ausdruck, daß man es nicht darauf abstellen dürfte, welche Mittel für die Finanzierung des jüdischen Schulwesens noch übrig bleiben würden, sondern daß man die Unterhaltung der Schulen von vornherein als eine der wesentlichen Aufgaben der Vereinigung betrachten müsse, auf deren notwendige Erfüllung auch bei der Aufbringung der Mittel der Vereinigung Rücksicht genommen werden müsse.

Ministerialrat Richter und *Oberregierungsrat von Normann* unterstützten diesen Vorschlag, letzterer insbesondere mit dem Hinweis, daß ja auch die Auswanderung nur gefördert würde, wenn die jüdischen Kinder und Jugendlichen in geeigneter Weise ausgebildet würden, so daß die Auswanderung und Schulausbildung in engstem Zusammenhang stünden.

Im Anschluß hieran wurden die Einzelheiten der Auswirkungen dieses Vorschlages besprochen. Es wurde festgestellt, daß bei etwa 35 000 jüdischen Schülern und Schülerinnen und einem Kostenaufwand von 100 RM je Schüler die Finanzierung einen laufenden Betrag von etwa 3,5 Mill. RM erfordern würde. Mit Rücksicht auf die fortschreitende Auswanderung und den Geburtenrückgang wird sich dieser Betrag jedoch schon in den nächsten Jahren bedeutend ermäßigen. Man kam dahin überein, daß zunächst sämtliche bestehenden jüdischen Schulen von der Reichsvereinigung zu übernehmen sein würden. Der Reichsvereinigung bleibe es alsdann überlassen, durch Zusammenlegung oder Auflösung von Schulen die Organisation und den Aufbau des Schulwesens so zu gestalten, daß die Beschulung der schulpflichtigen Juden mit möglichst geringem Kostenaufwand durchgeführt werden könne. Eine Verpflichtung solle der Reichsvereinigung nur zur Unterhaltung von Volksschulen auferlegt werden, jedoch solle ihr gestattet werden, auch über das Volksschulziel hinausführende Schulen, insbesondere Berufs- und Fachschulen, soweit sie der Förderung der Auswanderung dienen, und höhere Schulen zu betreiben. Es wurde festgestellt, daß für den Inlandsbedarf die Ausbildung von Juden auf höheren Schulen zwar nicht erforderlich sei, daß aber gegen die Beibehaltung jüdischer höherer Schulen keine Bedenken zu erheben seien, weil dadurch möglicherweise die Auswanderung gefördert werden könne.

Regierungsrat Kehrl (Innenministerium) wies darauf hin, daß nach den Erfahrungen des Innenministeriums unter den jüdischen Auswanderern die Juden mit abgeschlossener höherer Schulbildung einen verhältnismäßig hohen Prozentsatz bilden. Es wurden deshalb auch keine Einwendungen dagegen erhoben, an den jüdischen höheren Schulen wie bisher die Reifeprüfung unter einer besonderen Prüfungskommission und unter Ausstellung eines besonderen Zeugnisses, das als jüdisches Reifezeugnis gekennzeichnet wird, zuzulassen. Unter den Gesichtspunkten der Förderung der

⁹ Sog. „Judenvermögensabgabe“ über 1 Mrd. RM; s. Dok. Nr. 266 Anm. 3.

¹⁰ Zu diesen Planungen und ihrer schließl. Umsetzung durch die 10. ReichsbürgerVO vom 4. 7. 1939 (RGBl. I S. 1097) vgl. ESSNER, „Nürnberger Gesetze“, S. 266–270; HILDESHEIMERS. 89 ff., 98–107; FRIEDLÄNDER I S. 341 f.; KULKAI Nrr. 117–120.

Auswanderung wird man bei den jüdischen höheren Schulen auch die Einrichtung eines englischen Examenzentrums, des sogenannten matric zulassen können. Die Entscheidung dieser Frage wird dadurch wesentlich erleichtert, daß man diese Vergünstigung nicht mehr einer von einem Einzelunternehmer unterhaltenen jüdischen Schule zuzubilligen braucht (bisher hatte sich die unter sehr geschäftstüchtiger Leitung stehende private höhere Judenschule der Frau Dr. Goldschmidt¹¹ um dieses Vorrecht beworben), sondern daß das matric der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland für eine der von ihr unterhaltenen höheren Schulen für Juden verliehen wird. Als selbstverständliche Folge der Übertragung der Schulunterhaltung auf die Reichsvereinigung wurde in Aussicht genommen, andere Schulen als die von der Reichsvereinigung unterhaltenen künftig nicht mehr zuzulassen.

Der Vertreter des Auswärtigen Amtes erklärte sich damit einverstanden, daß auch die ausländischen Juden von den deutschen Schulen verwiesen und auf den Besuch der von der Reichsvereinigung der Juden unterhaltenen Judenschulen beschränkt würden, da es sich um eine Maßnahme handle, die sämtliche Ausländer in gleicher Weise treffe. Auch sei es gut, diese Frage nunmehr radikal und grundsätzlich zu regeln und nicht einen Rest übrig zu lassen, dessen Regelung sich möglicherweise später doch einmal als notwendig erweisen würde, wodurch im Auslande Anlaß zu neuer Propaganda geboten würde.

Zum Schluß wurde die Frage der jüdischen Lehrerbildung kurz angeschnitten. Man kam hierbei zum Ergebnis, daß auch die Ausbildung und Fortbildung der jüdischen Lehrer der Reichsvereinigung der Juden übertragen werden müsse. Diese werde prüfen müssen, ob überhaupt ein Bedürfnis dafür bestehe, weitere Lehrer auszubilden. Erforderlichenfalls müsse *eine* jüdische Lehrerbildungsanstalt als genügend angesehen werden. Auf Sonderforderungen der Juden, die lediglich religiösen Motiven entspringen, könne keine Rücksicht genommen werden. Die Ausbildung der Lehrer für die höheren Schulen könne, soweit überhaupt ein Bedarf für jüdische Philologen bestehe, erforderlichenfalls durch Angliederung von Sonderkursen an die jüdische Lehrerbildungsanstalt für Volksschullehrer erfolgen. Das gleiche gelte für etwa notwendig werdende Ausbildungskurse für die Lehrer anderer Schularten.

Als Gesamtergebnis der Besprechung kann festgestellt werden, daß in folgenden Punkten Übereinstimmung bestand:

1. Die Juden einschließlich der ausländischen Juden können nur jüdische Schulen besuchen.
2. Es wird in Aussicht genommen, bei der Bildung der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland dieser Vereinigung auch die Verpflichtung aufzuerlegen, durch die Errichtung und Unterhaltung jüdischer Volksschulen für eine ausreichende Beschulung der volksschulpflichtigen Juden zu sorgen. Die Reichsvereinigung wird auch als Träger jüdischer mittlerer und höherer Schulen sowie jüdischer Berufs- und Fachschulen zugelassen und übernimmt die Ausbildung und Fortbildung der Lehrer der von ihr unterhaltenen Schulen. Bei der Durchführung dieser Aufgabe untersteht sie der Aufsicht des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.
3. Die bestehenden privaten und öffentlichen Schulen für Juden werden aufgelöst. Die an ihnen beschäftigten Lehrkräfte sind zu entlassen. Soweit sie Beamte auf Lebenszeit sind, treten sie in den Ruhestand.
4. Die Vorschriften des Reichs- und Landesrechts, in denen die Zulassung von Juden zum Schulbesuch, die Errichtung und Unterhaltung öffentlicher jüdischer Schulen sowie die Bereitstellung öffentlicher Mittel für Zwecke des jüdischen Religionsunterrichts geregelt sind, treten außer Kraft. Das Erziehungsministerium wird die hiernach erforderlichen gesetzlichen Maßnahmen vorbereiten. Offen blieb die Frage, ob die gesetzliche Regelung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über die Errichtung der Reichsvereinigung der Juden erfolgen soll, sofern die Errichtung dieser Stelle durch gesetzliche Maßnahmen beabsichtigt sein sollte, oder ob die erforderlichen gesetzlichen

¹¹ Nicht ermittelt.

Vorschriften in einer weiteren Durchführungsverordnung zum Reichsbürgergesetz aufzunehmen sind¹².

Berlin, den 1. Dezember 1938.

¹² Der RErzM ordnete zunächst mit Erlaß vom 17. 12. 1938 an, es bis zur Neuregelung des jüd. Schulwesens für schulpflichtige Kinder bei den bisherigen Einrichtungen zu belassen. Ein Unterricht in für „deutsche“ Kinder bestimmten Schulgebäuden komme jedoch nicht in Frage, ebensowenig die öffentl. Förderung jüd. Privatschulen; WALK Nr. III/78. Ein in Verfolg dieser Besprechung ausgearbeiteter und der Niederschrift beigelegter *Entwurf gesetzl. Bestimmungen zur Regelung des Schulunterrichts an Juden* (R 4901/11884, Bl. 118) wurde aufgegeben. Statt dessen übertrug der RErzM mit Ausführungsanweisung zur 10. ReichsbürgerVO vom 14. 8. 1939 (DWEV S. 454) die Betreuung des Schulwesens der Reichsvereinigung der Juden in Dtl. als Pflichtaufgabe; FRICKE-FINKELNBURG S. 271–273; HILDESHEIMERS. 114.

Zitierhinweis

Nr. 256 Ressortbesprechung im Reichserziehungsministerium vom 1. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d256>